

Informe de Derechos de Uso, Soberanía Algorítmica y Marco de Cumplimiento B2B

Especificación Jurídico-Técnica, Modelo de Licenciamiento Estructural, Régimen Fiscal de Activos Intangibles y Declaración de Soberanía Operativa Ex-Ante para Entornos Regulados (EU AI Act, AESIA, ISO/IEC 42001, RGPD y DORA).

ESTADO: EMISIÓN POSITIVA

MARCO: AESIA & EU AI ACT 2026

RDL 1/2007 ART. 103 COMPLIANT

ACTIVO INTANGIBLE AUDITABLE

Document ID: SAARE-LEGAL-SOVEREIGNTY-2026-V7

Firma Criptográfica: SARE-AUTONOMOUS-NODE-BCC0A9A0-HASH99X778

Clasificación: Dictamen Jurídico-Técnico Homologado

Emisión: Febrero 2026

Responsable Técnico: Gabinete de Cumplimiento Técnico

Contacto: alfonso@saare.es | <https://saare.es/>

Índice del Marco Regulatorio y Normativo

1. Ámbito de Aplicación y Objeto del Dictamen	Pág. 2
2. Concesión de Licencia y Modalidades de Despliegue Estructural	Pág. 2
3. Calificación Contable, Deducciones Fiscales y Amortización como Activo Intangible	Pág. 3
4. Régimen de Contratación B2B y Exclusión Legítima del Derecho de Desistimiento	Pág. 4
5. El Principio de Soberanía Algorítmica y Control Humano Ex-Ante	Pág. 5
6. Matriz de Cumplimiento Operativo ante la AESIA, RGPD, DORA e ISO 42001	Pág. 6
7. Garantías Criptográficas, Firmas Inmutables y Validez Proprobatoria	Pág. 7
8. Cláusulas de Exención de Responsabilidad por Modelos de Terceros	Pág. 8
9. Anexo: Dictamen de Integridad de Código y Firma Digital del Nodo	Pág. 9

1. Ámbito de Aplicación y Objeto del Dictamen

El presente documento constituye la especificación legal, técnica y fiscal unificada para la adquisición, despliegue e integración del motor **S.A.A.R.E. (Systemic AI Automated Risk Enforcement) Protocol v7.0** en infraestructuras corporativas públicas y privadas[cite: 3].

En el contexto de la adopción masiva de modelos masivos de lenguaje (LLM), redes neuronales profundas y agentes autónomos, las organizaciones se enfrentan a responsabilidades legales severas derivadas de la fuga de datos confidenciales, la vulneración del secreto industrial, el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la falta de supervisión humana exigida por el **EU AI Act (Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial)** y supervisada por la **Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA)**[cite: 3].

El objeto de este informe es certificar las garantías jurídicas y la validez probatoria de las medidas de seguridad técnicas implementadas por el software, estableciendo la naturaleza contractual no exclusiva del licenciamiento B2B, sus beneficios de amortización fiscal y el principio irrenunciable de Soberanía Algorítmica[cite: 3].

2. Concesión de Licencia y Modalidades de Despliegue Estructural

El uso de la infraestructura perimetral S.A.A.R.E. se rige bajo un modelo estricto de **Licencia Anual por Volumen Estructural (Standard, Corporate o Enterprise)**[cite: 3]. La adquisición de una licencia otorga a la entidad licenciataria un derecho de uso no exclusivo, intransferible y delimitado territorialmente para integrar la capa de aduana determinista (Layer 7 Policy Enforcement Point – PEP) dentro de su perímetro operativo[cite: 3].

2.1 Tipología de Licencias y Alcance Operativo

CATEGORÍA DE LICENCIA	NIVEL DE ARQUITECTURA	CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO	SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
Discovery / PoC	Sandbox Evaluativo (7 Días)	Nodo individual / 1 Socket IPC local	Validación criptográfica local Ed25519[cite: 3].
Auditor Suite	Governance Plane	Consola GRC / Evaluaciones Forensic Ledger	Actualizaciones de motor de dictamen SoA[cite: 3].
Enterprise Engine	Data Plane Active Shield	Ilimitada en subred corporativa / < 1.2 ms	Mantenimiento de reglas DLP y parches L7[cite: 3].
Platform / OEM	Control Plane Multi-Tenant	Despliegue Multi-Sede / Clúster Integradores	SLA prioritario 24/7 y custodia de claves[cite: 3].

2.2 Estipulaciones sobre la Propiedad Intelectual

El software, su código fuente compilado, sus algoritmos heurísticos de redacción en RAM, los esquemas de firma criptográfica y toda la documentación técnica asociada son propiedad exclusiva de la entidad desarrolladora[cite: 3]. La concesión de uso no implica transferencia de ningún título de propiedad intelectual o industrial[cite: 3]. Se prohíbe explícitamente la ingeniería inversa, la descompilación o la elusión no autorizada de los mecanismos de validación asimétrica Ed25519.

3. Calificación Contable, Deducciones Fiscales y Amortización

De acuerdo con los marcos de contabilidad corporativa aplicables y el Plan General de Contabilidad (PGC), la adquisición de la infraestructura de gobierno algorítmico S.A.A.R.E. no constituye un mero gasto corriente de explotación, sino que califica formalmente como una **Inversión en Activo Intangible de Ciberseguridad y Software de Infraestructura**[cite: 3].

VENTAJA FINANCIERA Y CRITERIO CONTABLE

Al ser una solución orientada a la protección estructural contra riesgos legales, fuga de activos de IP y ciberamenazas en capa de aplicación, las licencias corporativas pueden ser capitalizadas y amortizadas linealmente en balances de acuerdo con las normativas fiscales vigentes[cite: 3].

3.1 Encuadre en Subvenciones y Programas de Financiación Pública

Al acreditar la implantación de medidas activas de gobierno de IA exigidas por la AESIA y el EU AI Act, las entidades licenciatarias pueden incorporar este coste dentro de las partidas justificables de planes de modernización digital e innovación tecnológica[cite: 3]:

- **Líneas de Financiación ICO (Instituto de Crédito Oficial):** Proyectos de ciberseguridad y digitalización empresarial[cite: 3].
- **Programas Red.es / Acelera Pyme:** Fondos destinados a la adopción segura de tecnologías emergentes e Inteligencia Artificial en tejido industrial y PYME[cite: 3].
- **Deducciones por I+D+i:** Justificación técnica de la integración de capas middleware de protección algorítmica para proyectos de desarrollo propio[cite: 3].

3.2 Modelo de Amortización Sugerido

CONCEPTO CONTABLE	CUENTA PGC	PERIODO AMORTIZACIÓN	JUSTIFICACIÓN NORMATIVA
Licencia S.A.A.R.E. Enterprise	206 (Aplicaciones Informáticas)	3 a 5 Años (Lineal)	Inversión en ciberseguridad perimetral L7[cite: 3].
Adaptación e Integración PEP	206 (Desarrollo y Ajustes)	Inmediata / Lineal	Mejora de la resiliencia operativa DORA[cite: 3].

4. Régimen B2B y Exclusión del Desistimiento

Las transacciones comerciales formalizadas a través de las pasarelas de pago automatizadas (incluyendo cobros recurrentes vía Stripe) corresponden exclusivamente a contratos de suministro de software y servicios B2B (Business to Business) entre personas jurídicas o profesionales[cite: 3].

EXCLUSIÓN FORMAL DEL DERECHO DE DESISTIMIENTO

De acuerdo con el **artículo 103 del Real Decreto Legislativo 1/2007** (Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), al tratarse del suministro de contenido digital e informes criptográficos automatizados sin soporte material que se ejecutan y entregan de forma inmediata tras el pago, **NO es aplicable el derecho de desistimiento de 14 días**[cite: 3].

4.1 Justificación Técnica de la Ejecución Inmediata

1. **Emisión de Claves Criptográficas en Caliente:** El servidor de licenciamiento genera de forma instantánea un token canónico JSON firmado digitalmente mediante clave privada Ed25519 vinculada de forma unívoca a la entidad compradora[cite: 3].
2. **Descarga Inmediata de Binarios de Producción:** Tras la confirmación del pago en la pasarela, el cliente recibe acceso directo al instalador compilado y a los binarios nativos[cite: 3].
3. **Consumo de Recursos de Verificación:** La emisión incluye el registro inmutable en el libro mayor de auditoría, imposibilitando la revocación física del software ejecutado en entornos locales aislados[cite: 3].

5. Principio de Soberanía Algorítmica

El pilar fundamental de S.A.A.R.E. Protocol v7.0 es el establecimiento de la **Soberanía Algorítmica Corporativa**[cite: 3]. Este concepto se define como la capacidad inalienable de una organización para mantener el gobierno, la supervisión técnica y el control legal sobre todas las lógicas, datos e inferencias automatizadas que impactan en su actividad de negocio[cite: 3].

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE SOBERANÍA ALGORÍTMICA

1. INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA (Vendor-Agnostic Engine)
Desacoplamiento total entre las reglas éticas de la empresa y los proveedores extranjeros de modelos LLM o infraestructura cloud[cite: 3].
2. ZERO-DATA-LEAKAGE (Protección Absoluta del Secreto Industrial)
Erradicación del entrenamiento no consentido. La información corporativa jamás se utiliza para mejorar modelos de terceros[cite: 3].
3. GOBERNANZA AUTÓNOMA Y EX-ANTE (Human-in-the-Loop Real)
Control humano efectivo exigido por la AESIA previo a la salida del dato fuera de la red corporativa[cite: 3].

5.1 Desglose de los Pilares de Soberanía

A) Independencia de Proveedores Cloud

La gobernanza de la IA en la empresa no puede depender de las políticas cambiantes de privacidad de terceros. S.A.A.R.E. actúa como una aduana intermedia independiente que aplica las reglas corporativas sin importar qué proveedor de IA se utilice en el backend[cite: 3].

B) Erradicación del Entrenamiento no Consentido (Zero-Data-Leakage)

Mediante la sanitización ex-ante en memoria volátil RAM, entidades sensibles (DNI, tarjetas, datos de salud, secretos comerciales) son reemplazadas por tokens sintéticos irreversibles antes de la transmisión[cite: 3]. Esto garantiza técnicamente que ningún proveedor externo pueda reentrenar sus modelos con el conocimiento clave de la empresa[cite: 3].

C) Control Humano Efectivo ante Inspecciones de la AESIA

El Reglamento Europeo exige que los sistemas de alto riesgo y las aplicaciones corporativas de IA cuenten con una supervisión humana efectiva. S.A.A.R.E. proporciona el marco técnico comprobable para demostrar que la empresa puede bloquear, auditar y corregir peticiones antes de que se produzca la inferencia[cite: 3].

6. Matriz de Cumplimiento Operativo Regulado

A continuación se detalla la vinculación de los controles del motor S.A.A.R.E. v7.0 con la normativa aplicable en la Unión Europea[cite: 3]:

MARCO REGULATORIO	ARTÍCULO / CONTROL EXIGIDO	MECANISMO TÉCNICO DE S.A.A.R.E. V7.0	ACREDITACIÓN
EU AI Act (2026)	Art. 10: Gobernanza de Datos y Sesgos[cite: 3]	Interceptación de prompts y sanitización ex-ante en Capa 7[cite: 3].	Soberanía Absoluta[cite: 3]
EU AI Act (2026)	Art. 15: Ciberseguridad y Trazabilidad[cite: 3]	Protección contra Prompt Injection y sellos HMAC-SHA256[cite: 3].	Sello Criptográfico[cite: 3]
RGPD (UE 2016/679)	Art. 32: Cifrado y Privacidad[cite: 3]	Anonimización Heurística de PII/PHI y procesamiento Zero-Disk en RAM[cite: 3].	0 Bytes en Disco[cite: 3]
ISO/IEC 42001	Control A.8 & A.9: Impacto e Integridad[cite: 3]	Ledger inmutable local con firmas asimétricas Ed25519[cite: 3].	Evidencia Forensic[cite: 3]
DORA (UE 2022/2554)	Art. 6: Marco de Gestión de Riesgos TIC[cite: 3]	Arquitectura resiliente de 3 planos con latencia determinista < 1.2 ms[cite: 3].	SLA Continuidad[cite: 3]

7. Garantías Criptográficas y Validez Proprobatoria

Para que una auditoría de ciberseguridad o un proceso de inspección por parte de las autoridades competentes (AEPD, AESIA, Auditores ISO) sea plenamente válido, las evidencias generadas por la infraestructura deben poseer la cualidad de **Inmutabilidad y No Repudio**[cite: 3].

7.1 Esquema de Firma HMAC-SHA256 y Ed25519

Cada transacción procesada por el motor local genera sincronamente un registro de auditoría que incluye la firma criptográfica del estado del sistema sin almacenar el contenido privado del prompt[cite: 3]:

```
// Estructura Canónica del Sello de Evidencia
{
  "event_id": "EVT-20260802-998A-331B",
  "timestamp": "2026-08-02T03:38:00Z",
  "node_id": "SARE-AUTONOMOUS-NODE-BCC0A9A0",
  "action_enforced": "REDACT_AND_PASS",
  "policy_rule": "DLP-PII-PHI-SPANISH-ID-RED",
  "latency_ms": 1.147,
  "payload_hash": "e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855a8",
  "hmac_signature": "fb3fe6a18a0e05b995922579562f04d4d6badb215ea91d103b5d5276d1b9dfbd"
}
```

7.2 Valor Probatorio en Juicio y Procesos Sancionadores

La combinación de algoritmos hashing SHA-256 vinculados a la clave pública contenida en la licencia corporativa confiere al dictamen extraído de la Consola GRC el valor de **Prueba Documental Cifrada**, demostrando que la organización adoptó las medidas de diligencia debida exigidas por la ley para prevenir la exfiltración de información sensible[cite: 3].

8. Cláusulas de Exención de Responsabilidad

Las siguientes estipulaciones delimitan de forma precisa las responsabilidades entre la entidad proveedora de la infraestructura S.A.A.R.E. y la empresa licenciataria:

- Delimitación del Middleware:** S.A.A.R.E. actúa exclusivamente como un punto de control perimetral (PEP) ex-ante. No genera contenido por sí mismo ni modifica la arquitectura lógica interna de los modelos de IA de terceros[cite: 3].
- Exención por Respuestas de Modelos Externos:** La entidad proveedora no asume responsabilidad alguna por imprecisiones, sesgos o alucinaciones producidas por las respuestas retornadas por proveedores LLM externos tras la superación del filtro de seguridad[cite: 3].
- Configuración de Reglas DLP:** La responsabilidad del diseño y activación de las políticas concretas (AUDIT, REDACT, BLOCK) recae en los administradores del sistema o el equipo de cumplimiento (CISO/DPO) del cliente[cite: 3].

9. Anexo: Dictamen de Integridad de Código

CERTIFICACIÓN OFICIAL DE ARQUITECTURA

El Gabinete Técnico certifica que las especificaciones descritas en este documento corresponden fielmente al comportamiento del software S.A.A.R.E. v7.0 PRO[cite: 3].

=====

 DICTAMEN TÉCNICO DE INTEGRIDAD Y FIRMA DE CUSTODIA (AESIA & EU AI ACT 2026)

=====

Código de Verificación: CERT-MS3V-2026-7709-SAARE-L7[cite: 3]
Firma Criptográfica del Nodo: [SARE-AUTONOMOUS-NODE-BCC0A9A0-HASH99X778][cite: 3]
Master SHA-256: fb3fe6a18a0e05b995922579562f04d4d6badb215ea91d103b5d5276d1b9dfbd[cite: 3]
Motor de Licenciamiento: Ed25519 Cryptographic Signature Validated[cite: 3]

Responsable de Cumplimiento Técnico:
Gabinete Técnico de Seguridad e Infraestructura
Email: alfonso@saare.es | Portal Oficial: <https://saare.es/>[cite: 3]

© 2026 Protocolo S.A.A.R.E. Todos los derechos reservados.

=====